公法一/公事二　王宣翰
R14A21024

2025 憲法期中課輔講義

壹、導論

一、憲法的概念

（一）憲法意義

1. 創設國家（state），對國家運作為基本指示

是制定憲法後才有國家，國家因憲法而生，亦因憲法而亡，是謂立憲主義。

2. 拘束國家的規範，而非人民

憲法拘束客體為國家，其並未課予人民義務，賦予人民權利則直接明文。蓋憲法生出國家，國家因憲法的創設而存在；權利則先憲法存在，憲法僅肯認權利，確認人基於權利主體地位有何權利。

（二）憲法種類

1. 依形式區分

(1) 成文憲法

自成一部法典外觀者。如我國。

(2) 不成文憲法

缺乏一部有明文的法典，而散落在多個法律文件、憲政慣例、司法判決。如英國。

2. 依修改難易區分

(1) 剛性憲法

指憲法修改程序較一般法律嚴格者。可分為「修憲機關不同」、「修憲程序不同」、「表決同意門檻不同」三者。

(2) 柔性憲法

指憲法修改程序未較一般法律嚴格者。

3. 依制憲主體區分

(1) 欽定

由君主以獨斷權力制定。 如二戰前的日本憲法。

(2) 民定

由國民基於自身意志制定。 如我國憲法。

(3) 協定

由君主與人民協議後制定。 如英國 1215 年的《大憲章》。

4. 依規範效力區分

(1) 規範性憲法

指規範與現實完全一致，憲法確為現實有效的政治運作依歸者。

(2) 名目性憲法

指規範與現實不完全一致，只有部分條文發生效力。

(3) 語戲性憲法

指現實與規範完全乖離，權力的運作全然不受憲法羈束，執政者亦無能力及意願實施憲法。

（三）我國憲法性質

1. 成文憲法

(1) 形式意義的憲法

指「依制憲或修憲程序制定的憲法」，即《中華民國憲法》與《中華民國憲法增修條文》。

(2) 實質意義的憲法

113 年憲判字第 9 號張文貞教授專家諮詢意見書

具體化規範憲法機關的組織及其職權行使 、具體化規範中央與地方的權限分配 、具體化規範憲法所定司法救濟及其相關程序、具體化規範憲法所保障權利範疇及其制度程序等法律，係屬準憲法位階的規範（quasi-constitutional statutes）。如《立法院職權行使法》、《地方制度法》、《法院組織法》、《政黨法》。

2. 剛性憲法

憲法增修條文第 12 條：「憲法之修改，須經立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之，不適用憲法第一百七十四條之規定。」

3. 民定憲法

憲法前言：「中華民國國民大會受全體國民之付託，依據孫中山先生創立中華民國之遺教，為鞏固國權，保障民權，奠定社會安寧，增進人民福利，制定本憲法，頒行全國，永矢咸遵。」

憲法第 2 條：「中華民國之主權屬於國民全體。」

4. 規範性憲法

憲法第 171 條：「法律與憲法牴觸者無效。（第一項）法律與憲法有無牴觸發生疑義時，由司法院解釋之。（第二項）」

憲法第 172 條：「命令與憲法或法律牴觸者無效。」

5. 有憲綱與憲律兩部分

> **釋字第 499 號解釋理由書第 9 段**
> 我國憲法雖未明定不可變更之條款，然憲法條文中，諸如：**第一條所樹立之民主共和國原則、第二條國民主權原則、第二章保障人民權利、以及有關權力分立與制衡之原則**，具有本質之重要性，亦為憲法基本原則之所在。

（四）我國憲法特色

1. 成文憲法，但亦有若干憲政慣例
2. 增修條文優先適用
3. 大量基本國策之規定
4. 目前修憲極其困難
5. 大法官釋憲（違憲審查）近年高度活化憲法

二、憲法的效力

（一）憲法的規範性

憲法係屬具有拘束性的法規範，所有國家權力，無論為行政、立法與司法均應遵守憲法規定。

（二）憲法的優位性

憲法乃國家最高規範。憲法在所有國家法規範而言，居最高地位、效力最高。法律、命令與憲法牴觸者無效（憲法第 171、172 條）。

三、憲法的生命

（一）制定

憲法並非來自於其他規範，而是來自於「憲法制定權力（制憲權）」，制憲權是一種政治力運作的結果，帶有革命的本質。

（二）（廣義的）變遷：一切使既有憲法變動調整之過程

1. 憲政慣例

(1) 要件

A. 客觀要件

a. 反覆發生、經歷相當長久時間仍受遵循

b. 不得有相反之先例或抵觸成文法

B. 主觀要件：被確信具有拘束行為之效力

> **釋字第 419 號解釋理由書**
> 憲政慣例在不成文憲法國家，恆居重要地位，其規範效力亦不容置疑。至於在成文憲法之下，雖亦有憲政慣例之概念，但僅具補充成文憲法之作用，尚不能與前者相提並論。**所謂慣例係指反覆發生之慣行，其經歷長久時間仍受遵循，而被確信具有拘束行為之效力時，始屬不成文規範之一種。若雖有行為之先例，但因亦曾出現相反之先例或因有牴觸成文規範之嫌，拘束力備受質疑者，即不能認其為具備規範效力之慣例。**

(2) 我國有關憲政慣例之爭議

A. 副總統得否兼任行政院長？

> **釋字第 419 號解釋**
> 本件副總統兼任行政院院長，以往雖有二例，然亦有因當選副總統而立即辭卸行政院院長之一例，況此種兼任是否牴觸憲法，既有爭論，依上開說明，自不能認已成為我國之憲政慣例而發生規範效力。

B. 司法、考試、監察三院院長應否赴立院備詢？

> **釋字第 461 解釋理由書**
> **立法院為國家最高立法機關，有議決法律、預算等議案及國家重要事項之權。立法院為行使憲法所賦予上開職權，得依憲法第六十七條規定，設各種委員會，邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。**鑑諸行政院應依憲法規定對立法院負責，故凡行政院各部會首長及其所屬公務員，除依法獨立行使職權，不受外部干涉之人員外，於立法院各種委員會依憲法第六十七條第二項規定邀請到會備詢時，有應邀說明之義務。**參謀總長為國防部部長之幕僚長，負責國防之重要事項，包括預算之擬編及執行，與立法院之權限密切相關，自屬憲法第六十七條第二項所指政府人員，除非因執行關係國家安全之軍事業務而有正當理**

由外，不得拒絕應邀到會備詢，惟詢問內容涉及重要國防機密事項者，免予答覆。至**司法、考試、監察三院院長，本於五院間相互尊重之立場，並依循憲政慣例，得不受邀請備詢。**三院所屬非獨立行使職權而負行政職務之人員，於其提出之法律案及有關預算案涉及之事項，亦有上開憲法規定之適用。

2. 憲法解釋

(1) 文義解釋

成文法律解釋之起點與終點。文義具有明確性，若文義解釋並無疑義，則依文義解釋。文義解釋同時為其他種解釋方法的界線，法律解釋原則上不得超出文義解釋範圍。

(2) 歷史解釋

透過立法理由、立法草案、立法院公報所載的立法史資料等，探求立法者意思，具有實證性，又稱作主觀目的解釋。當文義解釋適用個案時有爭議，可以探求立法者當時意思，檢驗是否為立法者立法時條文所包含的意義，因立法者具有民主正當性，並且代表當時的政策決定。

(3) 體系解釋

基於法體系內部和諧性的維持，應將純粹文義解釋作調整。又可分為：

A. 外在體系解釋

在解釋個別法律規定時，必須注意其在法體系中的定位與關聯，亦即，應必須注意其在法體系中的定位與關聯，避免採取會和避免採取會和其它法律規定矛盾的解釋其它法律規定矛盾的解釋，並盡量採取和其它法律規定相容甚至相互支持的解釋。

B. 內在體系解釋

著重整體法律精神價值的體現。整體觀察憲法秩序下所作的憲法取向解釋（合憲性解釋），可被視為體系解釋之一種特殊類型。

(4) 目的解釋（客觀）

基於社會現實脈絡，以法律的客觀規範目的（法律本身所欲實現的原則或價值判斷）作為根據，並講求實效性的一種法律解釋方法。可能導致擴張或限縮通常文義所彰顯意義的結果，但仍須在可能的文義範圍內為之。

釋字第 585 號解釋許宗力大法官部分不同意見書

所謂合憲解釋指系爭法律倘若有數個可能合理的解釋，只要其中一個解釋可能可以導致法律獲致合憲之判斷，釋憲者即有義務依此方向解釋法律，並為法律合憲之判斷。明顯地，合憲解釋是出於司法者對有直接與多元民主正當性基礎之立法者的尊重，有其合理性。惟**適用合憲解釋原則也有其界限，例如不得逾越文字可能合理理解的範圍、不能偏離法律明顯可辨的基本價值決定與規範核心。**尤其逾越立法的基本價值決定與規範核心，強賦予法律明顯非立法者所欲之內容，再宣告其合憲，這種解釋方式，與其說是出於對立法者意志儘可能最大的尊重，倒不如說是司法者僭越立法者地位立法，與對立法者的善意強暴無異，依本席之見，在此情形，反而是直接宣告其違憲，讓立法者有機會重新思索，或選擇作進一步修正，繼續追求其原始的立法目的，或選擇改弦更張，以嶄新思維另立新法，或乾脆放棄立法，才是對立法者的真正尊重。

3.（狹義的）憲法變遷

指憲法規範內容與生活現實有所偏離，惟尚未達到彼此產生衝突的情形。

憲法典之制定，通常反映出制憲當時的社會現況，然而在憲法法典制定一段期間後，社會與國家往往產生新的需求，使原本的憲法典無法再適應時代需要 。此時就必須使具有固定性之憲法符合新需要，以解決問題，維持憲法生命。由於剛性憲法的修改程序較嚴格，在修憲困難的前提下，若嚴守憲法文義，恐無法適應時代潮流發展。因此，憲法變遷係賦予憲法法典新生命的方式之一，使其得以與時俱進。

憲法變遷的因素可再略分為二：一為政治、社會、文化、科技變遷，如各省 、婚姻、 媒體 、財產、隱私的概念演進。二為法益保障優先性的典範變遷，如釋憲實務審查通姦罪合憲性時，更側重人格自主發展，弱化婚姻社會功能 （釋字 554 →791）；觸及轉型正

義議題，不如過往重視法安定性（釋字 272→793）；審查強制道歉合憲性時，更重視言論自由（釋字 656→111 憲判 2）。

4. 憲法修改：適用於規範與現實衝突且已脫逸最大文義可能範圍

(1) 修憲機關：立法院提出，再交由全國公民複決

憲法增修條文第 1 條：「中華民國自由地區選舉人於立法院提出憲法修正案、領土變更案，經公告半年，應於三個月內投票複決，不適用憲法第四條、第一百七十四條之規定。（第一項）憲法第二十五條至第三十四條及第一百三十五條之規定，停止適用。（第二項）」

憲法增修條文第 12 條：「憲法之修改，須經立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之，不適用憲法第一百七十四條之規定。」

(2) 修憲程序：正當修憲程序（源自民主原則）

A.要件

a. 預告：須使國民有預知其修改目的並表達意見之機會

b. 會議召集：不得以非修憲召開之臨時會進行提案表決修憲案

c. 讀會出席及可決人數：自由民主憲政秩序範圍內，依議會自律決之

d. 議決程序：公開透明原則、討論原則

釋字第 314 號解釋解釋文 憲法為國家根本大法，其修改關係憲政秩序之安定及國民之福祉至鉅，**應使國民預知其修改之目的並有表達意見之機會。**國民大會臨時會係依各別不同之情形及程序而召集，其**非以修憲為目的而召集之臨時會，自不得行使修改憲法之職權**，本院釋字第二十九號解釋應予補充。
釋字第 381 號解釋解釋文 至於憲法修改案應經何種讀會暨各次讀會之出席及議決人數，憲法及法律皆未規定。**修改憲法所進行之一**

讀會程序，並非通過憲法修改案，其開議出席人數究採國民大會組織法第八條代表總額三分之一，或採憲法第一百七十四條第一款所定三分之二之出席人數，抑或參照一般會議規範所定出席人數為之，**係屬議會自律之事項**，均與憲法無違。至 **自律事項之決定，應符合自由民主憲政秩序之原則**，乃屬當然，併此指明。
釋字第 499 號解釋理由書第 6 段 修改憲法乃國民主權之表達，亦係憲法上行為之一種，如有重大明顯瑕疵，即不生其應有之效力……。**所謂明顯，係指事實不待調查即可認定所謂重大，就議事程序而言則指瑕疵之存在已喪失其程序之正當性，而違反修憲條文成立或效力之基本規定……**。前述各種瑕疵之中，**無記名投票已達重大明顯之程度**。國民大會行使職權之程序，得就開議之出席人數、可決人數、提案暨表決等事項，於不牴觸憲法與法律範圍內，自行訂立議事規範行之。國民大會議事規則第三十八條第二項規定：「前項之表決方法，得由主席酌定以舉手、起立、表決器或投票行之。主席裁定無記名投票時，如有出席代表三分之一以上之提議，則應採用記名投票」。**此項規定在一般議案之表決固有其適用，若屬於通過憲法修改案之讀會時仍採用無記名投票，則與前述公開透明原則有違**。查本件國民大會於八十八年九月四日議決通過之憲法增修條文，其二讀及三讀程序，依第三屆國民大會第四次會議第十八次大會議事錄記載，係採無記名投票方式，微論已與前述公開透明原則有所牴觸……，致**選民對國民大會代表行使職權之意見無從知悉**。憲法第一百三十三條「被選舉人得由原選舉區依法罷免之」之規定以及本院釋字第四０一號解釋：「國民大會代表經國內選舉區選出者，其原選舉區選舉人，認為國民大會代表所為之言論及表決不當者，得依法**罷免**」之釋示，暨依本院釋字第三三一號解釋意旨，**各政黨對該黨僑居國外國民及全國不分區之代表追究其黨紀責任，使其喪失黨員資格，連帶喪失代表身分，均無從貫徹**。聲請意旨指修憲行為具有明顯重大瑕疵非無理由，此部分之修憲程序違反修憲條文發生效力之基本規範。
113 年憲判字第 9 號判決 基於憲法第 2 條所明定之國民主權原則，所有國家權力均來自人民，並由憲法分配於各憲法機關，依權力分立相關規定分別行使，以遂行民主憲政國家之功能與任務。為確保國民主權原則得以貫徹，各憲法機關本於其憲法職權，行使國家權力，均須具備得以回溯

至人民意志之民主正當性，乃憲法民主原則之核心要求。【61】

……**立法院作為民主國會，其立法程序須得以彰顯人民意志，並使人民對民意代表有最低限度問責之機會，始符合憲法國民主權原則與民主原則之意旨；其具體表現方式，主要即為立法程序之公開透明原則與討論原則。**【62】

公開透明原則要求立法程序之過程、方式、標的與表決情形等，應盡可能對人民公開，使人民得以獲取相關資訊，據以向民意代表問責，並得透過媒體與公共論壇，參與立法權行使階段之立法政策與內容之討論，即時將公民意見反映於國會。就此而言，公開透明原則乃民主問責與落實憲法國民主權原則之必要前提，自屬憲法民主原則之程序性要求之一環（釋字第499號解釋意旨參照）。【63】

基於討論原則，立法委員作為全民之代表，而非特定選民之委任代表，其於議案之主張與意見分歧時，即應於立法程序中，就議案內容之不同意見與立場盡可能為溝通、討論，並共同尋求折衷、妥協方案之可能。民主程序正是妥協之程序，而妥協須立基於充分之溝通與討論。透過立法程序中議案之討論過程，不同立場與主張所代表之各種民意方得以顯現，進而以表決方式得出代表多數民意之主張。於此前提下，最終表決得出之多數決定，始符合少數獲得充分尊重下服從多數，多數代表全體之民主原則之精神，並具備得以代表民意之民主正當性，實現國民主權原則之要求。因此，立法程序之討論原則，乃落實憲法國民主權原則之必要前提，亦屬民主原則之程序性要求之一。……因此，法律案審議程序，除有法定例外情形外（如職權行使法第10條之1所定之情形；通常屬立法委員共識度較高之法案），於**第二讀會原則上均應依上開規定進行議案之討論。**【64】

……唯有該**法律之立法程序客觀上已嚴重悖離公開透明與討論原則之要求，致使形式存在之法律根本欠缺其成立之正當性者**，本庭始得宣告該法律**因立法程序之嚴重違憲瑕疵而無效，自始不生法律應有之效力。**【65】

B.修憲界限

a. 有界限說

整體的憲法應具有「同一性」以及「持續性」，因此憲法的修改不能破壞現行憲法的基礎，受法拘束的

「修憲權」不能逾越出之於革命性政治力的「制憲權」，否則與邏輯有所不通。

釋字第 499 號解釋理由書第 9 段 國民大會依正當修憲程序行使憲法第一百七十四條修改憲法職權，所制定之憲法增修條文與未經修改之憲法條文係處於同等位階，惟**憲法條文中具有本質之重要性而為規範秩序存立之基礎者，如聽任修改條文予以變更，則憲法上整體規範秩序將形同破毀**，此等修改之條文則失其應有之正當性。我國憲法雖未明定不可變更之條款，然憲法條文中，諸如：**第一條所樹立之民主共和國原則、第二條國民主權原則、第二章保障人民權利、以及有關權力分立與制衡之原則，具有本質之重要性，亦為憲法基本原則之所在。**國民大會代表就職時宣誓效忠憲法，此項效忠係指對憲法忠誠，憲法忠誠在依憲法第一百七十四條規定行使修憲權限之際，亦應兼顧。
釋字第 721 號解釋理由書第 1 段 ……申言之，**憲法之修改如未違反前述民主共和國原則、國民主權原則，或未涉人民基本權核心內涵之變動，或不涉權力分立與制衡原則之違反，即未違反自由民主憲政秩序。**

b. 無界限說

I. 國民主權的展現

在邏輯概念上，修憲為「當代國民主權」之展現，為何其效力與位階會比「制憲時」的國民主權來得低？為何同樣是擁有主權的人民，當代人民為何要受前世紀民意所拘束？這樣的憲法無法與時俱進。

II. 憲法的社會調適力

作為根本大法之憲法不能一成不變，若硬性規定憲法有不能修改的界限，則憲法規定不能符合時代需求時，即形成「憲政窒礙」，使憲法缺乏與時俱進的調適能力；或者使社會與人民根本的放棄原本的憲法重新制憲，反造成更強烈的「憲政破棄」。

III. 修憲界限的不確定性

修憲有界限論最大的問題是，究竟界限是什麼？以及界限如何劃分、由誰劃分？黃昭元教授即指出大法官對於界限的認定就相當於靈媒的地位：「眾弟子聽命，憲法第 xx 條不可修、憲法第 xx 條不可修、憲法第 xx 條也不可修。」

c. 區分說

部分學說認為釋憲實務所揭示之修憲有界限說，應僅適用於經由代議（間接）民主產生之修憲，經由直接民主產生之憲法增修條文僅受正當修憲程序之限制，並無界限之可言。

釋字第 721 號解釋湯大法官德宗提出部分協同部分不同意見書

釋字第四九九號解釋明言：「國民大會為憲法所設置之機關，其具有之職權亦為憲法所賦予…**基於前述規定所形成之自由民主憲政秩序，乃現行憲法賴以存立之基礎，凡憲法設置之機關均有遵守之義務**」。倘國民大會通過之憲法增修條文牴觸具有本質重要性之憲法基本原則，而破壞自由民主憲政秩序者，即不具實質正當性。……**全體國民既已當家作主**，經由複決直接展現國民總意志(general will of the people)，則**其所為之抉擇（含修憲決定）實質上必為最終（最高）之決定**，始符合「國民主權原則」之真諦。**是除憲法增修程序違反公開透明、理性思辨之正當修憲程序（憲法第一百七十四條、憲法增修條文第十二條參見），致國民無從自由、平等表達其意志者（如投票時普遍存在威脅利誘情事，憲法第一百三十二條參見）外，釋憲機關對國民全體複決通過之憲法增修條文內容即應予尊重。**

C.問題思考

a. 記名投票是公開透明原則的絕對要求？

I. 肯定說[1]

[1] 黃昭元，〈掮客與靈媒的本尊之爭－釋字第四九九號解釋評析〉，《台灣法學雜誌》，12 期，頁 29-32（2000）。

至少在修憲程序必須採取記名投票， 使國民可經由罷免或改選程序追究政治責任。公開投票的要求僅造成輕微程序限制，民代對於公開投票的形式 和實質內容的形塑都還是擁有充分的自主權。更何況國會自律的本意是讓國會跟行政、司法機關抗衡，不是用來對抗選出國會的人民 。 並且針對一般議案，國會仍得採取無記名投票。

II. 否定說[2]

記名投票非國際通例學說意見不一，並非不存在毫無意義之爭論。憲法並無明文要求記名投票，記名投票亦非使民意代表擔負政治責任的唯一方式。匿名投票不僅能讓民意代表免於政黨、選區壓力，維護自由委任的地位也保留了政黨政治運作下跨黨派協商、妥協與合作的可能性。

b. 我國 2024 年國會改革案修法程序合憲性

I.合憲見解[3]

惟就憲法公開透明原則之要求而言，系爭增修條文與系爭刑法條文修正草案之主要議題，曾於委員會審查階段由相關機關表示意見，委員會並曾召開公聽會聽取各界意見，是法案內容尚難謂完全欠缺公開透明性；另此次法律案之議決皆採舉手表決方式，其表決結果，雖無法如表決器或點名表決方式般，贊成者與反對者得以逐一顯名，然亦非屬完全匿名之無記名表決，人民仍得依立法院議事錄所記載之各黨團之程序行為，及其關於議案之立場，辨識其所屬立法委員之表決意向，進而為民主問責。就此觀之，其立法程序

[2] 許宗力，〈憲法違憲乎？評釋字第四九九號解釋〉，《月旦法學雜誌》，60 期，頁 144-146（ 2000）。

[3] 113 憲判 9 多數意見

雖存有瑕疵，惟尚難謂已完全悖離公開透明原則。再就憲法討論原則而言，上開立法程序整體觀之，系爭增修條文及系爭刑法條文於第二讀會程序，形式上仍有歷時甚短之廣泛討論與逐條討論過程，從而，其立法程序客觀上亦尚難謂已完全悖離憲法討論原則之要求。至系爭增修條文及系爭刑法條文於第二讀會及第三讀會之表決，均依立法院院會主席之裁示，採單向之贊成者舉手表決一事，雖與立法院議事規則第 36 條第 1 項所定，「表決，應就可否兩方依次行之」不符，致生立法程序之瑕疵，惟鑑於表決方式之決定與實際運作，核屬立法院國會議事自律之範疇，該等程序瑕疵亦難謂屬足以影響法律效力之重大明顯瑕疵，就此而言，尚不生立法程序違憲之問題。

II. 違憲見解[4]

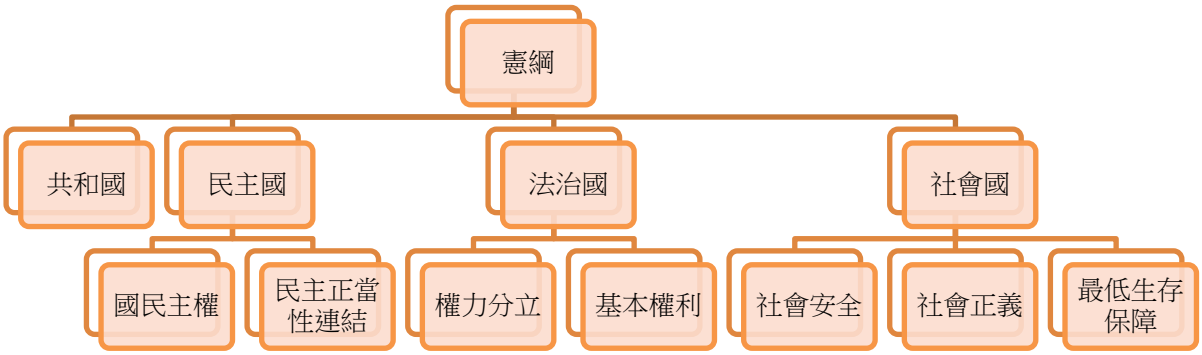
本判決在形式上雖延續釋字第 342 號解釋之「重大明顯瑕疵」，然**已實質修正有關「明顯」之認定方式，並將「重大瑕疵」放寬至「完全悖離」之極其寬鬆標準**。以目前我國立法院實踐而言，實難以想像有何立法程序之瑕疵還有可能符合本判決所示之「完全悖離」標準。這個認定標準，應該也已明顯悖離釋字第 342 號解釋的「重大明顯瑕疵」標準。如：本判決在理由第 71 段一方面也確認立法院議事紀錄並未明白記載贊成與反對者之姓名，然卻又認為「人民仍得依立法院議事錄所記載之各黨團之程序行為，及其關於議案之立場，辨識其所屬立法委員之表決意向，進而為民主問責。」這**等於是實質修正釋字第 342 號解釋所採之上述標準，而以模糊的文字，採納並考量立法院議事紀錄以外之相關事實資料**。

[4] 113 憲判 9 黃大法官昭元部分不同意見書

5. 憲法破棄

指「緊急不認識法律」或「刀劍之下，法律消逝」的急迫狀態下，藉由緊急命令或特別憲法條款等規定，讓原先憲法的規定無以適用。如我國《動員戡亂時期臨時條款》。

貳、憲法基本原則



一、共和國原則

（一）規範依據

1. 憲法第 1 條規定：「中華民國基於三民主義，為民有、民治、民享之民主共和國」。本條即明文揭示我國憲法對於「國家形式」之基本決定：我國乃一共和國國體與民主國政體。
2. 我國憲法第 1 條明定我國為共和國，憲法第 35 條規定總統為國家元首，據憲法增修條文第 2 條第 1 項規定「總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接選舉之」以及同條第 6 項「總統、副總統之任期為四年，連選得連任一次」，由此觀之，我國國家元首經由人民直接選舉產生，且有一定任期，是以我國為共和國之體制。

（二）內涵

1. 共和所指稱之意義為「非君主專制」、「非獨裁」；意即共和國原則係為對君主政體，乃至任何獨裁支配形式的否定。共和國原則之特徵，表現在國家元首之地位上，即認為國家元首應經由選舉產生，且其任期應有限制。

2. 共和國的概念下，人民也已被「馴化」成為某種意義下的憲法機關，只能在憲法允許範圍內行使其國家權力[5]，不容出現權力集中的至尊主體，不論此主體是君主，是暴君，還是由幾百萬民公民所組成的團體[6]。

二、民主國原則

（一）規範依據

1. 我國憲法第 2 條規定：「中華民國之主權屬於國民全體」，顯見我國國家權力之擁有者為全體國民，是以我國為民主國應無疑義。
2. 所謂「民主」指涉的是「國家的主人（國家主權的擁有者）是誰」的問題，而非前述提到「共和」指的是「國家的元首是誰」的問題。當國家的主人為人民時，無論國家的元首為總統或君主，都可將之視為民主國。民主國即係指國家主權屬於人民，由人民治理政府，從而統治者與被統治者具有同一性。此即是相對於國家主權屬於特定人士的專制國而言。

（二）內涵

1. 最終決策的平等參與權：投票權
   (1) 共識原則：有正當性，但欠缺效率
   (2) 多數原則：有效率且平等，但可能導致民主多數暴政
   (3) 特殊多數決：少數保護
2. 決策過程的程序參與權：程序參與權（平等的資訊與言論自由 →知情決策）
   (1) 公投決策：宣傳、辯論
   (2) 選舉決策：政治獻金 、電視辯論
   (3) 立法決策：國會頻道、公聽會、立法院公報
   (4) 行政決策：聽證程序、公聽會

[5] 許宗力，憲法與公民投票——公投的合憲性分析與公投法的建制，收於：憲法與法治國行政，頁 71（2007 年）。

[6] 陳淳文，民主共和與國民主權——評司法院大法官釋字第 645 號解釋，收於：黃舒芃編，憲法解釋之理論與實務（七）（下冊），頁 366（2010 年）。

(5) 監督決策：公職人員財產申報

（三）實踐方式

1. 直接民主：人民直接參與政策的制定，沒有代議士（民意代表）

(1) 事的表決（公投）

A. 創制（主動）、複決（被動）的意義

B. 憲法：修憲 複決 、領土變更 複決 、總統罷免複決

C. 公投法：修憲或法律複決、立法原則創制、重大政策創制複決

D. 公投程序：提案→審核（一案一事項）→公告→通過

E. 後續處理 ：通過後兩年內拘束代議機關，不通過有兩年冷卻期

(2) 人的決定（選舉）

A. 決策原則：普通 、平等 、直接 、無記名（憲法第 129 條）

B. 制度：多數選舉（機會平等 - 平等影響投票結果的**機會價值**）/ 比例代表（結果平等 - 選票轉換為席次的**結果價值** ）/ 兩票制（聯 / 並立）

釋字第 618 號解釋解釋文第 2 段
八十九年十二月二十日修正公布之兩岸關係條例第二十一條第一項前段規定，**大陸地區人民經許可進入臺灣地區者，非在臺灣地區設有戶籍滿十年，不得擔任公務人員**部分，乃係基於公務人員經國家任用後，即與國家發生**公法上職務關係及忠誠義務** ，其職務之行使，涉及**國家之公權力**，**不僅應遵守法令，更應積極考量國家整體利益** ，採取一切有利於國家之行為與決策；並鑒於**兩岸目前仍處於分治與對立之狀態**，且**政治、經濟與社會等體制具有重大之本質差異**，為**確保臺灣地區安全、民眾福祉暨維護自由民主之憲政秩序**，所為之特別規定，其**目的洵屬合理正當** 。又系爭規定限制原設籍大陸地區人民，須在臺灣地區設有戶籍滿十年，作為擔任公務人員之要件，實乃**考量原設籍大陸地區人民對自由民主憲政體制認識之差異，及融入臺灣社會需經過適應期間** ，且為使原設籍大陸地區人民於擔任公務人員時普遍**獲得人民對其所行使公權力之信賴**，尤需有長時間之培養，系爭規定以十年為期，其手段仍在必要及合理之範圍內，立法者就此所為之斟酌判斷，尚無明顯而重大之瑕疵，難謂違反憲法第二十三條規定之比例原則。

113 年憲裁字第 7 號裁定理由第 5-6 段

……按憲法第 17 條明文保障人民享有選舉權與罷免權，憲法第 130 條則明定，中華民國國民年滿 20 歲者，有依法選舉之權；而人民有依法選舉之權，始有依法罷免之權。是**人民關於選舉與罷免投票權之具體行使，均須以相關選舉與罷免制度存在為前提**。鑑於憲法就選舉與罷免制度僅為有限之規範，且自憲法第 17 條所保障之人民選舉權與罷免權中，尚無法直接導出特定之選舉或罷免實施方式與程序等內容，因此**國家應立法形成各種選舉與罷免制度**，明定選舉與罷免投票之實施方式與程序等俾使人民得依法行使其受憲法保障之選舉權與罷免權。系爭規定一明定，「**選舉人，除另有規定外，應於戶籍地投票所投票**。」係有關選舉人行使投票權處所之規定，乃立法者就選舉或罷免投票之實施所為相關制度設計之一環。依此，現制下，除投票所工作人員於符合法定要件下得例外於工作地投票所投票外（同條第 2 項規定參照），選舉人均應於戶籍地投票所投票，**至選舉人因個人狀況而事實上得否於其戶籍地投票所投票，則非所問**。究其立法目的，應係**為維護選舉或罷免投票之公平與公正性**，其規定難謂有何違憲之處。聲請人主張因其身為受刑人，無法離開矯正機關前往其戶籍所在地投票所投票，致其受憲法第 17 條保障之選舉及罷免權等遭實質剝奪，且與其他人身自由未受限制之一般國民及因保外就醫暫不受限制之受刑人產生不公平之差別待遇等語，此部分之**聲請顯無理由**。

……系爭規定二明定，「公職人員選舉，應視選舉區廣狹及選舉人分布情形，就機關（構）、學校、公共場所或其他適當處所，分設投票所。」系爭規定三明定，「罷免案之投票人、投票人名冊及投票、開票，準用本法有關選舉人、選舉人名冊及投票、開票之規定。」其中系爭規定二係立法者命選務機關依選舉區與選舉人分布之具體情形，擇適當處所，分設投票所之規定，性質上係針對選務機關之選務行政所為之羈束性授權規定；系爭規定三則為立法者為精簡立法所為準用規定，**兩者均未直接涉及人民選舉權或罷免權之行使**。聲請人主張系爭規定二及三之規定有剝奪其憲法第 7 條、第 17 條及第 130 條之權利而違憲，此部分之**聲請顯無理由**。

113 年憲裁字第 7 號裁定許宗力大法官 提出黃昭元大法官、尤伯祥大法官加入之部分不同意見書第 13-14 段

受刑人投票之資格，就法律規定字面而言並未受到限制。縱遭褫奪公權之受刑人，依刑法第 36 條規定，亦僅喪失為公務員或公職候選人之資格，並未喪失選舉權及罷免權甚且根據同法第 37 條規定，褫奪公權之期間係自主刑執行完畢之日始起算。因此，**年滿 20 歲之在監受**

刑人，根據法律規定仍具有選舉權人資格。惟按系爭規定一規定：「選舉人，除另有規定外，應於戶籍地投票所投票。」又系爭規定二規定：「公職人員選舉，應視選舉區廣狹及選舉人分布情形，就機關（構）、學校、公共場所或其他適當處所，分設投票所。」 綜合系爭規定一及二，人民欲行使其投票權，其必要條件為至選務機關所設之戶籍地投票所投票。**由於選務機關不曾在監所設置投票所，使系爭規定一及二之現實運作已系統性排除身體自由受限之受刑人行使投票權** 。

……即使受刑人不能投票並非因法律形式上剝奪其投票資格所致，惟本庭**就基本權利之審查並非全然無須關懷實現權利必須之現實條件**，特別是**在實現基本權利必要管道仰賴國家積極建置時，立法或行政之不作為仍應受司法審查**。從而，系爭規定一及二如因限定戶籍地投票，卻又**未於投票所之設置上，提供因國家行為致身體自由受限之受刑人適當之投票管道及制定相應之公正、公平投票程序**，則本庭仍應審查上開立法不作為，是否已牴觸憲法保障選舉及罷免權之核心內涵 。

釋字第 721 號解釋理由書第 2-3 段

憲法增修條文第四條第一項及第二項規定係採**單一選區兩票制**，即**單一選區制與比例代表制混合之兩票制**。直轄市、縣市選出之區域立法委員依系爭憲法增修規定二前段規定，採行單一選區制選舉，每選區選出立法委員一人。全國不分區及僑居國外國民立法委員部分，依系爭憲法增修規定二後段規定，依政黨名單投票採比例代表制選舉，並設有百分之五之席次分配門檻，獲得政黨選舉票百分之五以上之政黨始得分配全國不分區及僑居國外國民立法委員席次。單一選區之區域選舉結果與政黨選舉票之選舉結果分開計算兩類立法委員當選人名額（其計算方式以下簡稱**並立制**……）。

憲法第一百二十九條規定：「本憲法所規定之各種選舉，除本憲法別有規定外，以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之。」其平等方法部分，為憲法第七條、第十七條有關平等權及選舉權之具體化規定。 **從其文義可知，修憲機關仍保有衡情度勢、斟酌損益之空間** ，但選舉既為落實民意政治、責任政治之民主基本原則不可或缺之手段，並同時彰顯主權在民之原則，則所定選舉方法仍不得有礙民主共和國及國民主權原則之實現，亦不得變動選舉權、平等權之核心內涵。而**關於各國國會選舉，有重視選區代表性而採相 對多數決者，有重視政黨差異而採政黨比例代表制者，實為民主政治之不同選擇，反映各國政治文化之差異**。系爭憲法增修規定一、二有關立法院立法委員選舉方式之調整，採並立制及設定政黨比例代表席次為三十四人，反映**我國人民**

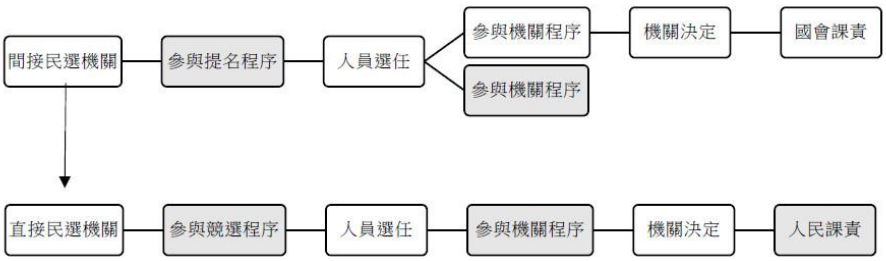
對民主政治之選擇，有意兼顧選區代表性與政黨多元性，其以政黨選舉票所得票數分配政黨代表席次，乃藉由政黨比例代表，以強化政黨政治之運作，俾與區域代表相輔，此一混合設計及其席次分配，乃國民意志之展現，**並未牴觸民主共和國與國民主權原則**，自不得以其他選舉制度（例如聯立制）運作之情形，對系爭憲法增修規定一、二所採取之 並立制，指摘為違反自由民主憲政秩序。至系爭憲法增修規定二**關於百分之五之政黨門檻規定**部分，雖可能使政黨所得選票與獲得分配席次之百分比有一定差距，而有**選票不等值之現象**。**惟其目的在避免小黨林立，政黨體系零碎化，影響國會議事運作之效率，妨礙行政立法互動關係之順暢**，何況觀之近年立法委員政黨比例代表部分選舉結果，並**未完全剝奪兩大黨以外政黨獲選之可能性**，是系爭憲法增修規定二有關政黨門檻規定部分，既無損於民主共和國與國民主權基本原則之實現，而未變動選舉權及平等權之核心內涵，即應**屬修憲機關得衡情度勢，斟酌損益之範疇，自未違反上開自由民主憲政秩序**。至公職人員選舉罷免法第六十七條第二項規定有關並立制及政黨門檻規定部分，係依系爭憲法增修規定二而制定，內容相同，自無違憲疑義。

釋字第 499 號解釋解釋文第 3 段

三、第三屆國民大會八十八年九月四日通過之憲法增修條文第一條，國民大會代表第四屆起**依比例代表方式選出，並以立法委員選舉各政黨所推薦及獨立參選之候選人得票之比例分配當選名額，係以性質不同、職掌互異之立法委員選舉計票結果，分配國民大會代表之議席**，依此種方式產生之國民大會代表，本身既未經選舉程序，僅屬各黨派按其在立法院席次比例指派之代表，**與憲法第二十五條國民大會代表全國國民行使政權之意旨，兩不相容**，明顯構成規範衝突。若此等代表仍得行使憲法增修條文第一條以具有民選代表身分為前提之各項職權，將牴觸民主憲政之基本原則，是增修條文有關修改國民大會代表產生方式之規定，與自由民主之憲政秩序自屬有違。

2. 間接民主：代議機關代替人民行使國家權力

(1) 體系概觀：民主正當性連結包括決策前參與及決策後課責



(2) 監督機制：屆期改選、提前罷免

A. 立委罷免

a. 僅區域立委得罷免（類似命令委任說）

釋字第 331 號解釋解釋文 依中華民國憲法增修條文第四條規定，僑居國外國民及全國不分區之中央民意代表，係按該次選舉政黨得票總數比例方式產生，而非由選舉區之選民逕以投票方式選出，自**無從由選舉區之選民以投票方式予以罷免**，公職人員選舉罷免法第六十九條第二項規定：「全國不分區、僑居國外國民選舉之當選人，不適用罷免之規定」，與憲法並無牴觸。惟**此種民意代表如喪失其所由選出之政黨黨員資格時，自應喪失其中央民意代表之資格，方符憲法增設此一制度之本旨**，其所遺缺額之遞補，應以法律定之。
釋字第 499 號解釋理由書第 8 段 按現代民主國家固多**採自由委任而非強制委任，即民意代表係代表全國人民，而非選區選民所派遣，其言論表決對外不負責任，原選區之選民亦不得予以罷免**，但非謂民意代表行使職權因此全然不受公意或所屬政黨之約束，況且**我國憲法明定各級民意代表均得由原選舉區罷免之**（憲法第一百三十三條及本院釋字第四０一號解釋），與多數歐美國家皆有不同，就此而言，亦**非純粹自由委任**，從而尚不能以自由委任作為其違背議事規則之明文規定採無記名投票之正當理由。

b. 皆不得罷免（自由委任說）[7]

「選舉」是選「人」，而非針對特定事項或問題的「票決」（公投或創制、複決）；選舉是選出人民的代表，由該等代表為人民進行討論、議事，因此不論是何種選舉方式所形成的民意代表均應是全民的代表：多數決選制所選出來的民意代表非僅代表其選民（況且誰為其選民亦不可得知），政黨比例代表選制所選出來的民意代表當然亦非代表「政黨」，而是代表全民！由於所有民

[7] 蔡宗珍，政黨政治的迷思－從九七憲改的政黨運作論我國憲政體制下政黨的定位、發展及其危機，國立臺灣大學法學論叢，第 27 卷第 2 期，頁 49-90（1998）。

意代表均應本諸良心理智為全民議事，而非為特定選民或族群之「受命代表」。

B. 罷免事由：不限制

> **釋字第 401 號解釋理由書**
> ……憲法第一百三十三條規定被選舉人得由原選舉區依法罷免之，則係憲法基於**直接民權**之理念所設之制度。依上述條文，國民大會代表及立法委員於就任一定期間後，選舉人得就其言行操守、議事態度、表決立場予以監督檢驗，用示對選舉人應負政治上責任。至**提議罷免之理由，自無限制之必要**。

C. 罷免門檻設計

加嚴或放寬端視實際上的方案，若改成非常容易罷免，會造成政治過度動員，無法支持國家運作；若調高到幾乎不可能罷免，那也不好，畢竟如果一個制度在現實狀況幾乎不可能發動，那絕對是個壞的制度。

3. 我國採間接民主為主、直接民主為輔之體制

(1) 間接民主→直接民主：代議機關亦有公投提案權，包括公投法第 14 條（行政院提出，經立法院議決）、第 15 條（立法院）與第 16 條（總統防禦性公投）。釋字第 645 號解釋認為，立法院的重大政策公投提案權，是為落實憲法第 63 條國家重要事項議決權，未侵犯行政權或使立法、行政權失衡。

(2) 直接民主→間接民主：公投結果在 2 年內具有拘束代議機關（含立法、行政）之效力。不牴觸憲法第 62 條「立法院為國家最高立法機關」的規範意旨蓋未衝擊我國憲政體制以代議民主為主的前提。

(3) 重要釋憲實務

> 釋字第 645 號解釋理由書 1-3 段
> 憲法第二條規定：「中華民國之主權屬於國民全體。」**依憲法本文之設計，我國憲政體制係採代議民主**，其後雖歷經多次修憲，惟……代議民主之政治結構並無本質上之改變。
> 憲法第十七條另規定：「人民有選舉、罷免、創制及複決之權。」第一百三十六條復規定：「創制、複決兩權之行使，以法律定之。」足見**憲法亦明定人民得經由創制、複決權之行使，參與國家意志之形成**。在不改變我國憲政體制係採代議民

主之前提下，立法機關依上開規定之意旨，制定公民投票法，提供人民對重大政策等直接表達意見之管道，以協助人民行使創制、複決權，與憲法自屬無違。
創制、複決權為人民之基本權利，是公民投票案以由人民提出為原則，惟**立法院代表人民行使立法權，對國家重要事項有議決之權（憲法第六十二條、第六十三條參照），對國家重要政策之形成或變更亦有參與決策之權（本院釋字第五二0號解釋參照）**。公民投票法第十六條第一項規定：「立法院對於第二條第二項第三款之事項，認有進行公民投票之必要者，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後，交由中央選舉委員會辦理公民投票。」同法第三十一條第三款規定有關重大政策案經公民投票通過者，應由權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置。上開規定旨在**使立法院於代表人民行使前述權限之範圍內，且不違反憲法權力分立之基本原則下，就重大政策之爭議，而有由人民直接決定之必要者，得依法交付公民投票，由人民直接決定之，並不違反我國憲政體制為代議民主之原則，亦符合憲法主權在民與人民有創制、複決權之意旨**，尚難逕論公民投票法第十六條第一項之規定侵犯行政權，或導致行政、立法兩權失衡之情形。

三、法治國原則

（一）規範依據

1. 憲法第 23 條：「以上各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。」憲法增修條文第 3 條第 3 項：「國家機關之職權、設立程序及總員額，得以法律為準則性之規定。」同條第 4 項：「各機關之組織、編制及員額，應依前項法律，基於政策或業務需要決定之。」
2. 前引條文所稱「依法律」即揭示了國家應「依法行使權力」的內涵；而所謂法律，依憲法第 170 條規定，乃立法院通過、總統公布者，因此實際上同時隱含「國會保留」的權力分立內涵。

（二）內涵

1. 積極功能：防止國家濫權
2. 消極功能：促使國家完成任務

（三）類型

1. 形式法治國原則：權力分立原則、法律優位原則、法律保留原則
2. 實質法治國原則：法明確性原則、法安定性原則、比例原則、權利救濟

四、社會國原則

（一）規範依據[8]

1. 憲法第十三章「基本國策」第四節「社會安全」、憲法增修條文第 10 條。
2. 釋字第 485 號解釋理由書揭示：「憲法係以促進民生福祉為一項基本原則，此觀憲法前言、第一條、基本國策章及憲法增修條文第十條之規定自明。」不僅肯定民生福祉之促進為我國憲法之一項基本原則，更明言憲法上依據，以杜疑義，誠用心良苦！至於名稱上採取「民生福祉」、「社會福利國家」，抑或「民生福利國家」， 用語或有不同，然理念與內涵實無二致。

（二）內涵

1. 社會安全

主要見於憲法本文基本國策，即人有因生老病死或各種人禍意外陷落時，有如社會保險等所建立之社會安全網，防止其從社會崩落，即憲法基本國策章第三節 152 條規範者。

2. 社會正義

強調人應有立足點相同的發展，其不同者則由國家集體力量補足，即消彌弱勢的概念。

3. 最低生存保障

講求人的生存概念，即憲法 15 條，是經濟物資供給維繫的概念；除了原本所述最低生存保障（物質生活）外，尚包含精神文化生活，維持使人有尊嚴的存在。

[8] 詹鎮榮，〈憲法基本原則：第五講　社會國原則——起源、內涵及規範效力〉，《月旦法學雜誌》，41 期，頁 32-41（ 2006）。

參、權力分立

一、序說

（一）政府體制比較

		內閣制	總統制	我國的雙首長制
概說		一元民主：行政權的民意正當性來自於國會，本身無民意基礎。	雙元民主：總統與國會分別有其民意基礎	雙元民主（國會與總統）＋雙行政首長（總統與閣揆）
行政權的分配		元首權：虛位元首 行政權：內閣總理（副署權）	總統＝行政首長（民選實權元首）	總統（緊急命令與國安大政方針） 行政院長（有限的副署權）
行政首長任命		國會多數支持，行政首長（＝內閣總理）對國會負責	總統由人民選舉產生，對人民負責，且任期固定	總統由人民直接選舉，行政院長由總統直接任命
行政部門決策	人	總理與各部會首長通常由議員兼任	總統提名各部會首長，國會同意後任命，閣員不得兼任	內閣總辭（釋字387、419） 向國會負責：行政院有人事決定權、國會有立法權（覆議）、預算議決權與聽取施政報告、質詢、調查等各式行政監督手段
	事	法律優先、 法律保留	總統享有行政決策權，內閣對總統負責，總統對國會通過法案享有否決權	
行政首長免職		不信任↔解散	彈劾、罷免	不信任↔解散 彈劾、罷免

（二）權力分配與制衡原則

1. 機關功能最適

釋字第 689 號解釋陳新民大法官協同意見書

所謂的機關「功能最適原則」，涉及到哪種公權力交由哪個機關來執掌，方是「功能最適」（funktionsgerechte），即屬於「合目的性」的裁量與預測。無疑的這是立法者的長項，合非釋憲機關所能勝任，釋憲機關即應採取低度介入的「司法自制」。

釋字第 585 號解釋許大法官宗力部分不同意見書

質言之，並不是先設機關，再決定配置何種任務，而是先確定欲達成何種國家任務，再決定組織如何設計，以助成任務之達成。因此，組織法是否違反權力分立，應檢驗的應該是該國家任務是否配

屬於適當之機關？該機關之組織設計是否適於達成該國家任務之目的？而不是根據組織特徵檢驗任務之賦予是否得當。

2. 機關忠誠原則

釋字第 613 號解釋解釋文

權力之相互制衡仍有其界限，除不能牴觸憲法明文規定外，亦不能侵犯各該憲法機關之權力核心領域，或對其他憲法機關權力之行使造成實質妨礙（本院釋字第五八五號解釋參照）或導致責任政治遭受破壞（本院釋字第三九一號解釋參照），例如剝奪其他憲法機關為履行憲法賦予之任務所必要之基礎人事與預算；或剝奪憲法所賦予其他國家機關之核心任務；或逕行取而代之，而使機關彼此間權力關係失衡等等情形是。

消極不審查

釋字第 632 號解釋解釋文

監察院係憲法所設置並賦予特定職權之國家憲法機關，為維繫國家整體憲政體制正常運行不可或缺之一環，…，故確保監察院實質存續與正常運行，應屬所有憲法機關無可旁貸之職責。

釋字第 632 號解釋所稱維繫憲政體制正常運作、確保憲法機關實質存續，即機關忠誠原則之要義。意即，各憲法機關在行使其職權作成決定時，應顧及其他憲法機關的利益，並尊重其權限。簡言之，即指憲法機關彼此間所負相互扶持、尊重與體諒的義務。

二、我國政府體制

（一）總統

1. 職權

釋字第 627 號解釋理由書第 12 段

總統依憲法及憲法增修條文所賦予之職權略為：元首權（憲法第三十五條）、軍事統帥權（憲法第三十六條）、公布法令權（憲法第三十七條、憲法增修條文第二條第二項）、締結條約、宣戰及媾和權（憲法第三十八條）、宣布戒嚴權（憲法第三十九條）、赦免權（憲法第四十條）、任免官員權（憲法第四十一條）、授與榮典權（憲法第四十二條）、發布緊急命令權（憲法第四十三條、憲法增修條文第二條第三項）、*權限爭議處理權（憲法第四十四條）*、國家安全大政方針決定權、國家安全機關設置權（憲法增修條文第二條第四項）、立法院解散權（憲法增修條文第二條第五項）、提名權（憲法第一百零四條、憲法增修條文第二條第七項、第五條第一項、第六條第二項、第七條第二項）、任命權（憲法第五十六條、憲法增修條文第三條第一項、第九條第一項第一款及第二款）等，**為憲法上之行政機關。總統於憲法及憲法增修條文所賦予之行政權範圍內，為最高行政首長，負有維護國家安全與國家利益之責任。**是**總統就其職權範圍內有關國家安全、國防及外交資訊之公開，認**

為有妨礙國家安全與國家利益之虞者，應負保守秘密之義務，亦有決定不予公開之權力，此為總統之國家機密特權。

2. 特殊保障：刑事豁免權

(1) 規範依據

憲法第 52 條：「總統除犯內亂或外患罪外，非經罷免或解職，不受刑事上之訴究。」

(2) 內涵

釋字第 627 號解釋理由書第 3 段
依本院釋字第三八八號解釋意旨，總統不受刑事上之訴究，乃在使總統涉犯內亂或外患罪以外之罪者，暫時不能為刑事上訴究，並非完全不適用刑法或相關法律之刑罰規定，故為一種暫時性之程序障礙，而非總統就其犯罪行為享有實體之免責權。是憲法第五十二條規定「不受刑事上之訴究」，係指刑事偵查及審判機關，於總統任職期間，就總統涉犯內亂或外患罪以外之罪者，暫時不得以總統為犯罪嫌疑人或被告而進行偵查、起訴與審判程序而言。但對總統身分之尊崇與職權之行使無直接關涉之措施，或對犯罪現場之即時勘察，不在此限。

(二) 行政院

1. 職權

(1) 最高行政權

A. 行政院長組閣權

a. 規範依據

憲法第 56 條：「行政院副院長，各部會首長及不管部會之政務委員，由行政院院長提請總統任命之。」

b. 內涵

釋字第 387 號解釋理由書第 2 段
行政院副院長、各部會首長及不管部會之政務委員，則係由行政院院長依其政治理念，提請總統任命，並依憲法第五十八條之規定，出席行政院會議，參與行政決策。

B. 行政指揮監督權

a. 規範依據

憲法第 53 條：「行政院為國家最高行政機關。」

b. 內涵（行政一體原則）

釋字第 613 號解釋理由書第 2 段

> 行政旨在執行法律，處理公共事務，形成社會生活，追求全民福祉，進而實現國家目的，雖因任務繁雜、多元，而須分設不同部門，使依不同專業配置不同任務，分別執行，惟設官分職目的絕不在各自為政，而是著眼於分工合作，蓋行政必須有整體之考量，**無論如何分工，最終仍須歸屬最高行政首長統籌指揮監督，方能促進合作，提昇效能，並使具有一體性之國家有效運作，此即所謂行政一體原則**。**憲法第五十三條明定行政院為國家最高行政機關，其目的在於維護行政一體，使所有國家之行政事務，除憲法別有規定外，均納入以行政院為金字塔頂端之層級式行政體制掌理，經由層級節制，最終並均歸由位階最高之行政院之指揮監督**。

(2) 人事決定權

A. 意義

> **111 年憲判字第 9 號判決理由書第 23 段**
> 法令政策之執行是行政機關之核心權力領域。行政機關為有效執行各項行政事務，除需有財政預算之支持外，另有賴人事始足以實現行政任務。無人即無行政，人事權為行政權所不可或缺之核心權力。……是公務員之任命為人事權之起點，免職為終點，兩者俱為人事權之核心事項。

B. 類型

a. 任命權

> **釋字第 645 號解釋理由書第 7 段**
> 因行政掌法律之執行，執行則有賴人事，是行政權依法就所屬行政機關之具體人事，不分一般事務官或政治任命之政務人員，應享有決定權，為民主法治國家行政權發揮功能所不可或缺之前提要件。

b. 免職權

> **111 年憲判字第 9 號判決理由書第 23 段**
> 我國法制，免職係泛指個別公務員之終止現職，其原因則包括因受懲處或懲戒之免職，或因另有他用或主動辭職之免職，免職後機關長官即對個別公務員不再有業務上之指揮監督權。

(3) 自主組織權

A. 規範依據

憲法第 61 條：「行政院之組織，以法律定之。」

B. 內涵

> **釋字第 793 號解釋理由書第 23 段**

> 依憲法第 61 條規定，行政院之組織應以法律定之；至行政院所屬各級機關之設置與組織，應如何為之，憲法並未明文規定。惟以行政院為最高行政機關之層級式行政體制，其建構攸關國家任務之有效履行，乃屬國家重要事項，基於民主原則與權力分立原則，立法院自得以法律明定或授權以命令訂定行政院所屬各級機關之設置與組織。憲法增修條文第 3 條第 3 項及第 4 項規定：「（第 3 項）國家機關之職權、設立程序及總員額，得以法律為準則性之規定。（第 4 項）各機關之組織、編制及員額，應依前項法律，基於政策或業務需要決定之。」**係授權立法者得以準則性法律，就國家行政體制之建構為框架性規範，並使各機關之組織、編制及員額之決定**，得於該等法律框架下為之，以收國家機關總體規劃佈建之效。

(4) 覆議權

憲法增修條文第 3 條第 2 項第 2 款：「行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達十五日內作成決議。如為休會期間，立法院應於七日內自行集會，並於開議十五日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。」

2. 特殊制衡

(1) 獨立機關

A. 設置目的

> **釋字第 613 號解釋理由書第 3 段**
> 承認獨立機關之存在，其主要目的僅在法律規定範圍內，排除上級機關在層級式行政體制下所為對具體個案決定之指揮與監督，使獨立機關有更多不受政治干擾，依專業自主決定之空間。

B. 容許性

> **釋字第 613 號解釋理由書第 3 段**
> 唯有設置獨立機關之目的確係在追求憲法上公共利益，所職司任務之特殊性，確有正當理由足以證立設置獨立機關之必要性，重要事項以聽證程序決定，任務執行績效亦能透明、公開，以方便公眾監督，加上立法院原就有權經由立法與預算審議監督獨立機關之運作，綜合各項因素整體以觀，如仍得判斷一定程度之民主正當性基礎尚能維持不

墜，足以彌補行政一體及責任政治之缺損者，始不致於違憲。

C. 制衡設計

釋字第 613 號解釋理由書第 3、5、6 段

於我國以行政院作為國家最高行政機關之憲法架構下，**賦予獨立機關獨立性與自主性之同時，仍應保留行政院院長對獨立機關重要人事一定之決定權限，俾行政院院長得藉由對獨立機關重要人員行使獨立機關職權之付託，就包括獨立機關在內之所有所屬行政機關之整體施政表現負責，以落實行政一體及責任政治**。行政院院長更迭時，獨立機關委員若因享有**任期保障**，而毋庸與行政院院長同進退，雖行政院院長因此無從重新任命獨立機關之委員，亦與責任政治無違，且根據公務員懲戒法第四條第二項規定，**行政院院長於獨立機關委員有違法、失職情事，而情節重大，仍得依職權先行停止其職務，因行政院院長仍得行使此一最低限度人事監督權，是尚能維繫向立法院負責之關係**。

…為避免行政院恣意行使其中之人事任免權，致損及通傳會之獨立性，**行使立法權之立法院對行政院有關通傳會委員之人事決定權仍非不能施以一定限制，以為制衡**。蓋作為憲法基本原則之一之權力分立原則，其意義不僅在於權力之區分，將所有國家事務分配由組織、制度與功能等各方面均較適當之國家機關擔當履行，以使國家決定更能有效達到正確之境地，要亦在於權力之制衡，即權力之相互牽制與抑制，以避免權力因無限制之濫用，而致侵害人民自由權利。

立法權對行政權所擁有關於獨立機關之人事決定權之制衡，一般表現在對用人資格之限制，以確保獨立機關之專業性，暨表現在任期保障與法定去職原因等條件之設定上，以維護獨立機關之獨立性，俾其構成員得免於外部干擾，獨立行使職權。

(2) 內閣總辭

A. 九七修憲前

釋字第 387 號解釋文

行政院設院長、副院長各一人，各部會首長若干人，及不管部會之政務委員若干人；行政院院長由總統提名，經立法院同意任命之；行政院副院長、各部會首長及不管部會之政務委員，由行政院院長提請總統任命之。憲法第五十四條、第五十五條第一項、第五十六條定有明文。行政院對立法院負責，憲法第五十七條亦規定甚詳。**行政院院長既須經立法院同意而任命之，且對立法院負政治責任，基於民意政治與責任政治之原理，立法委員任期屆滿改選後**

第一次集會前，行政院院長自應向總統提出辭職。行政院副院長、各部會首長及不管部會之政務委員係由行政院院長提請總統任命，且係出席行政院會議成員，參與行政決策，亦應隨同行政院院長一併提出辭職。
釋字第 419 號解釋解釋文與理由書第 28 段 二、**行政院院長於新任總統就職時提出總辭，係基於尊重國家元首所為之禮貌性辭職，並非其憲法上之義務**。對於行政院院長非憲法上義務之辭職應如何處理，乃總統之裁量權限，為學理上所稱統治行為之一種，非本院應作合憲性審查之事項。 憲法對行政院院長之任期並未規定，因而關於行政院院長何時卸職或留任亦無明顯之規範可循。憲法第五十七條雖明定行政院對立法院負責，但以往因為立法院未能全面定期改選，故無從按立法院改選結果所反映之民意，定行政院院長及其僚屬（副院長及全體政務委員）之去留。為避免行政院院長毫無任期之限制，遂於每屆總統改選後，由院長率同僚屬向新任總統提出總辭，四十餘年來寖假成為例規。惟行政院須於新任總統就職時提出總辭，在現行憲法上尚無明確之依據。自八十一年起立法院已全面定期改選，第二屆立法院於翌年二月選出後，當時之行政院院長即提出辭職，八十四年十月十三日本院作成釋字第三八七號解釋，明白釋示基於民意政治與責任政治之原理，立法委員任期屆滿改選後第一次集會前，行政院院長應向總統提出辭職，此種辭職乃行政院院長憲法上之義務。……至於行政院院長之其他辭職原因，本有多端，諸如因身體健康、政治情勢、領導風格等，其辭職均非憲法上義務；**新任總統就任行政院院長所提出之辭職亦同**。查國家元首更迭，無論君主立憲或共和國體，抑無論典型之內閣制或法國第五共和之雙首長制，自十九世紀以來，歐洲國家之內閣不乏向新就任元首提出辭職之例，故有禮貌性辭職之稱。禮貌性辭職元首是否批准因而更換內閣，各國並不一致，同一國家亦因各時期所遭遇情況而有不同（參看 Klaus von Beyme, a.a.O., S.720-727）。對於行政院院長非憲法上義務之辭職，總統自可盱衡國家政治情勢及其他情況，為適當之處理，包括核准辭職、退回辭呈或批示留任等皆屬總統本於國家元首之憲法職責，作合理裁量之權限範圍，屬於統治行為之一種，尚非本院應作合憲性審查之事項。

B. 九七修憲後

a. 釋字第 387 號解釋應否繼續適用

I. 繼續適用

九七修憲後，依據憲法增修條文第 3 條第 2 項的規定，行政院仍向立法院負責，因此行政院長在新任立法委員選出後，應率內閣總辭。

II. 不應適用

九七修憲後，行政院對於立法院的負責方式有重大改變，涉及組閣的負責方式，已由「事前同意權」改成「事後的不信任票」，新立法院若反對閣揆人選，應發動不信任投票。

b. 釋字第 419 號解釋應否繼續適用

I. 繼續適用

憲法增修條文仍規定行政院對立法院負責，立法院既然沒有改選，內閣則沒有總辭的義務。

II. 不應適用

九七修憲後，總統對行政院長有完整的任命與免職權，行政院長原則上應隨總統同進退。因此，總統改選後行政院長原則上必須辭職（除非是同一位總統連任），而不再只是非憲法上義務的禮貌性辭職。

（三）立法院

1. 職權

(1) 立法權

A. 提案（五院皆可提案）、三讀（立法）

B. 覆議（憲法增修條文第 3 條第 2 項第 2 款對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，行政院院長得經總統核可移請覆議，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，應即接受該決議。

(2) 預算議決權（釋字 391、520）

釋字第 391 號解釋理由書第 2-3 段

預算案亦有其特殊性而與法律案不同；法律案無論關係院或立法委員皆有提案權，預算案則祇許行政院提出，此其一；法律案之提出及審議並無時程之限制，預算案則因關係政府整體年

度之收支，須在一定期間內完成立法程序，故提案及審議皆有其時限，此其二；除此之外，預算案、法律案尚有一項本質上之區別，即法律係對不特定人（包括政府機關與一般人民）之權利義務關係所作之抽象規定，並可無限制的反覆產生其規範效力，預算案係以具體數字記載政府機關維持其正常運作及執行各項施政計畫所須之經費，每一年度實施一次即失其效力，兩者規定之內容、拘束之對象及持續性完全不同，故預算案實質上為行政行為之一種，但基於民主憲政之原理，預算案又必須由立法機關審議通過而具有法律之形式，故有稱之為措施性法律（Massnahmegesetz）者，以有別於通常意義之法律。而現時立法院審議預算案常有在某機關之科目下，刪減總額若干元，細節由該機關自行調整之決議，亦足以證明預算案之審議與法律案有其根本之差異，在法律案則絕不允許法案通過，文字或條次由主管機關自行調整之情事。是**立法機關審議預算案具有批准行政措施即年度施政計畫之性質，其審議方式自不得比照法律案作逐條逐句之增刪修改，而對各機關所編列預算之數額，在款項目節間移動增減並追加或削減原預算之項目，實質上變動施政計畫之內容，造成政策成敗無所歸屬，政治責任難予釐清之結果，有違立法權與行政權分立之憲政原理**。

又憲法第七十條規定：「立法院對行政院所提預算案不得為增加支出之提議」，立法院審議中央政府總預算案應受此一規定之限制，而立法院不得在預算案之外以委員提案方式為增加支出之提議，復經本院釋字第二六四號解釋釋示有案。**立法委員於審議預算案時，雖不變動總預算金額，僅對各機關原編預算之數額在款項目節間作移動增減，然就被移動而增加或追加之原預算項目言，要難謂非上開憲法所指增加支出提議之一種，其情形與不增加總預算金額，在預算案之外，以委員提案方式為增加支出之提議，實質上亦無不同，既涉及施政計畫內容之變動與調整，易導致政策成敗無所歸屬，責任政治難以建立，尚非憲法之所許**。至立法委員對行政院所提預算案所顯示之重要政策如不贊同時，自得就其不贊同部分，依憲法所定程序決議移請行政院變更，其相關之預算項目，自亦隨之調整；或於審議預算案時如發現有不當之支出者，復得逕為合理之刪減，均足達成監督施政，避免支出浮濫致增人民負擔之目的。

釋字第 520 號解釋理由書第 2-6 段【政院停建核四應向立院報告？】

預算制度乃行政部門實現其施政方針並經立法部門參與決策之憲法建制，對預算之審議及執行之監督，屬立法機關之權限與職責。立法院通過之法定預算屬於對國家機關歲出、歲入及未來承諾之**授權規範**（參照預算法第六條至第八條），其**規範效力在於設定預算執行機關得動支之上限額度與動支目的、課予執行機關必須遵循預算法規定之會計與執行程序、並受決算程序及審計機關之監督**。關於歲入之執行仍須依據各種稅法、公共債務法等相關規定，始有實現可能。而**歲出法定預算**

之停止執行，是否當然構成違憲或違法，應分別情形而定，在未涉及國家重要政策變更且符合預算法所定條件，諸如發生特殊事故、私經濟行政因經營策略或市場因素而改變等情形，主管機關依其合義務之裁量，則尚非不得裁減經費或變動執行，是為所謂執行預算之彈性 。／／法定預算中**維持法定機關正常運作及履行其法定職務之經費，因停止執行致影響機關之存續，若仍任由主管機關裁量，即非法之所許 。其因法定預算之停止執行具有變更施政方針或重要政策之作用者，如停止執行之過程未經立法院參與，亦與立法部門參與決策之憲法意旨不符**。故前述執行法定預算之彈性，並非謂行政機關得自行選擇執行之項目，而無須顧及法定預算乃經立法院通過具備規範效力之事實 。

……公布於八十八年一月二十五日之立法院職權行使法第十六條，仍就行政院每一會期應向立法院提出施政方針及施政報告之程序加以規定，同法第十七條則定有：「行政院遇有重要事項發生，或施政方針變更時，行政院院長或有關部會首長應向立法院院會提出報告，並備質詢。前項情事發生時，如有立法委員提議，三十人以上連署或附議，經院會議決，亦得邀請行政院院長或有關部會首長向立法院院會報告，並備質詢。」所謂**重要事項發生，即係指發生憲法第六十三條之國家重要事項而言，所謂施政方針變更則包括政黨輪替後重要政策改變在內**。針對所發生之重要事項或重要政策之改變，除其應修改法律者自須向立法院提出法律修正案，其應修改或新頒命令者應予發布並須送置於立法院外，上開條文復課予行政院向立法院報告並備質詢之義務。如前所述，法定預算皆限於一定會計年度，並非反覆實施之法律可比，毋庸提案修正，遇此情形則**須由行政院院長或有關部會首長向立法院院會提出報告並備質詢，立法委員亦得主動依同條第二項決議邀請行政院院長或部會首長提出報告並備質詢。上開報告因情況緊急 或不能於事前預知者外，均應於事前為之**。本件停止預算之執行，已涉國家重要政策之變更而未按上述程序處理，自有瑕疵，相關機關未依其行使職權之程序通知有關首長到院報告，而採取杯葛手段，亦非維護憲政運作正常處置之道。行政院應於本解釋公布之日起，儘速補行前述報告及備詢程序，相關機關亦有聽取其報告之義務。

行政院院長或有關部會首長依前述憲法增修條文第三條及立法院職權行使法第十七條向立法院提出報告之後，若獲多數立法委員之支持，基於代議民主之憲政原理，自可貫徹其政策之實施。若立法院於聽取報告後作成反對或其他決議，此一決議固屬對政策變更之異議，實具有確認法定預算效力之作用，與不具有拘束力僅屬建議性質之決議有間，應視其決議內容，由各有關機關選擇適當途徑解決：行政院同意接受立法院多數意見繼續執行法定預算，或由行政院與立法院朝野黨團協商達成解決方案。於不能協商達成解決方案時，各有關機關應循憲法現

有機制為適當之處理，諸如：行政院院長以重要政策或施政方針未獲立法院支持，其施政欠缺民主正當性又無從實現總統之付託，自行辭職以示負責；立法院依憲法增修條文第三條第二項第三款對行政院院長提出不信任案，使其去職（不信任案一旦通過，立法院可能遭受解散，則朝野黨派正可藉此改選機會，直接訴諸民意，此亦為代議民主制度下解決重大政治衝突習見之途徑）；立法院通過興建電廠之相關法案，此種法律內容縱然包括對具體個案而制定之條款，亦屬特殊類型法律之一種，即所謂個別性法律，並非憲法所不許。究應採取何種途徑，則屬各有關機關應抉擇之問題，非本院所能越俎代庖予以解釋之事項。

(3) 質詢權

A. 權力依據

憲法增修條文第 3 條第 2 項第 1 款後段：「立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。」

B. 行使主體：個別立法委員對行政院長及各部會首長

C. 行使限制

a. 對象限制

釋字第 461 號解釋解釋文第 1 段

中華民國八十六年七月二十一日公布施行之憲法增修條文第三條第二項第一款規定行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責，**立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權，此為憲法基於民意政治及責任政治之原理所為制度性之設計**。國防部主管全國國防事務，立法委員就行政院提出施政方針及施政報告關於國防事務方面，自得向行政院院長及國防部部長質詢之。至**參謀總長在行政系統為國防部部長之幕僚長，直接對國防部部長負責，自非憲法規定之部會首長，無上開條文之適用**。

b. 事項限制：可能侵害第三人基本權之資訊、國家機密事項，受質詢行政首長得不揭露

113 年憲判字第 9 號判決理由書第 102-104 段

惟另一方面，立法委員對行政首長之質詢權非毫無限制。**基於維護憲法權力分立制度、第三人基本權及國家安全與福祉等憲法上極重要公益，立法委員對行政首長之質詢權應受到相應之限制**；亦即被質詢之行政首長就立法委員涉及上述事項之質詢，於提供充分理由說明後，自有權不予答復，或不予揭露相關資訊。於此範圍內，立法委員之質詢權應行退讓。

詳言之，基於憲法權力分立制度，凡立法委員質詢之事項，**非屬行政院之權責範圍，或屬行政權自主負責之行政特權領域，或涉及非得由個別立法委員藉由院會質詢方式，請求提供之各國家機關保有之文件資料者**（釋字第 325 號及第 729 號解釋意旨參照），則自始不屬立法委員質詢權所得行使之範圍，受質詢之行政首長自得不予答復或揭露相關資訊。

其次，立法委員之**質詢內容如涉及第三人，而被質詢之行政首長就此之答詢或相關資訊之揭露，可能危害第三人受憲法保障之生命權與人身安全（如涉及情報人員或情報協助人員、派赴敵後工作者等之資訊）、隱私權、資訊隱私權或營業秘密等重要基本權者**，被質詢之行政首長經權衡立法委員行使質詢權以獲取相關資訊之利益，與揭露相關資訊對第三人基本權可能造成之危害，**如認第三人基本權應優先受到保護時，其就立法委員之質詢即得不予答復或揭露相關資訊**。

D. 制裁手段：不信任案

113 年憲判字第 9 號判決理由書第 107 段

立法委員向行政首長行使質詢權，行政首長基於上述維護憲法權力分立制度、第三人基本權及國家安全與福祉等理由，**認有保密之必要而拒絕答詢或揭露相關資訊，致生爭議時，本於憲法機關之憲法忠誠義務，立法院與行政院宜循政治協商方式解決。協商未果者，立法院自得依憲法相關規定，對行政院院長提出不信任案，促使行政院院長去職**。除上述爭議解決方式外，立法院尚不得自行立法強制行政首長履行其答詢義務、課予行政首長其他作為或不作為義務，亦不得自我授權且單方決定行政首長究否具有不予答詢或揭露相關資訊之正當理由。

E. 權力原理

113 年憲判字第 9 號判決理由書第 97、99 段

立法院與行政院分別為憲法所定之國家最高立法機關與最高行政機關，依憲法規定分別掌有立法權與行政權，並相互制衡，為民主政治運作之核心場域。基於民主原則之民意政治與責任政治原理，**我國憲法明文規定行政院應依憲法所定方式，對立法院負責，乃憲法權力分立原則下之具體制度設計。所謂行政院對立法院負責，係指負民主原則之民意政治與責任政治所要求之政治責任。政治責任最終即是民意責任，因此，行政院對立法院於憲法上所應負之政治責任，其表現型態固有不同，惟最終均是對民意負責，不同於依法律規定所承擔，且出現爭議時得由法院審查、判斷之法律責任。**

……

我國憲法所定行政院對立法院負責之具體方式，見於憲法增修條文第 3 條第 2 項規定。其中第 1 款明定：「行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。」依此，**立法委員對行政院院長及行政院各部會首長（下合稱行政首長）之質詢權，正屬憲法所定行政院向立法院負責方式之一**。是行政首長於立法院開會時，負有到會備詢義務，其就立法委員之質詢，原則上亦負有答詢之義務，乃行政院於責任政治下之憲法義務。立法委員藉由此等質詢權之行使，**除有助於其取得行使職權所需之必要資訊，進而落實於其所掌法律案、預算案等之審議外**，由於立法委員行使質詢權前，行政院院長應先向立法院提出施政方針及施政報告，因此立法委員對行政首長之質詢**亦具有直接監督政府施政之重要功能**，乃憲法權力分立原則下，立法權對行政權為監督與制衡之重要手段，亦屬立法院行使其憲法上職權所必要之權力。

(4) 備詢權

A. 權力依據

憲法第 67 條規定：「立法院得設各種委員會。（第一項）各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。（第二項）」

B. 行使主體：委員會對政府人員或社會關係人士

C. 行使限制

a. 對象限制

釋字第 461 號解釋解釋文第 2 段

立法院為國家最高立法機關，有議決法律、預算等議案及國家重要事項之權。立法院為行使憲法所賦予上開職權，得依憲法第六十七條規定，設各種委員會，邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。鑑諸**行政院應依憲法規定對立法院負責，故凡行政院各部會首長及其所屬公務員，除依法獨立行使職權，不受外部干涉之人員外，於立法院各種委員會依憲法第六十七條第二項規定邀請到會備詢時，有應邀說明之義務**。參謀總長為國防部部長之幕僚長，負責國防之重要事項，包括預算之擬編及執行，與立法院之權限密切相關，自屬憲法第六十七條第二項所指政府人員，**除非因執行關係國家安全之軍事業務而有正當理由外，不得拒絕應邀到會備詢，惟詢問內容涉及重要國防機密事項者，免予答覆**。至**司法、考試、監察三院院長，本於五院間相互尊重之立場，並依循憲政慣**

例，得不受邀請備詢。三院所屬非獨立行使職權而負行政職務之人員，於其提出之法律案及有關預算案涉及之事項，亦有上開憲法規定之適用。

b. 事項限制

113 年憲判字第 9 號判決理由書第 108 段
政府人員除依法應獨立行使職權，不受外部干涉之人員，及依憲法慣例得不受邀請備詢者外，原則上負有應邀到委員會說明之義務（釋字第 461 號解釋意旨參照）；非有上述正當理由（見本判決第 103 段至第 105 段理由），即應就立法委員之詢問，為適當且充分之說明。

D. 制裁手段：不得為任何法律制裁

113 年憲判字第 9 號判決理由書第 108 段
於委員會受詢問之政府人員，與於院會受質詢之行政首長相同，均係負擔政治責任，而非法律責任，是立法者亦不得立法課予政府人員除於委員會備詢與說明義務外之其他法律義務，更不得以法律制裁手段，包括行政裁罰與刑罰手段，迫使其為一定之行為或不為一定之行為，附此指明。

E. 權力原理：同質詢權

(5) 調查權

A. 權力依據

113 年憲判字第 9 號判決理由書第 205 段
立法院為能有效行使上開憲法所賦予之職權，本其固有之權能，自得享有一定之調查權，主動獲取行使職權所需之相關資訊，俾能充分思辯，審慎決定，以善盡國家最高民意機關之職責，發揮權力分立與制衡之機能，是**立法院調查權乃立法院行使其憲法職權所必要之輔助性權力**（釋字第 585 號解釋意旨參照）。

B. 行使主體：院會（成立之任務型調查委員會）對政府或人民

113 年憲判字第 9 號判決理由書第 208 段
立法院調查權乃立法院所享有之權力，其行使除得由立法院就特定調查目的與事項，制定專法予以規範外，**應由立法院以決議設立任務型調查委員會，並以立法委員為成員**，就立法院決議通過之調查權行使目的、調查事項範圍及其他重要事項，具體執行調查程序，其最終調查結果則為立法院行使憲法職權之特定議案審議之參考。鑑於立法院之憲法職權不得概括委託其內部委員會行使，調查委員會就調查權行使之重要事項，**尤其調查目的、事項範圍與課予人民協助調查義務之要件與範圍等，均應經院會決議**

明確授權，始得為之。此外，調查委員會之組成，**應保障少數立法委員之參與權**。

C. 行使限制

a. 對象限制

I. 不得調查對象

113 年憲判字第 9 號判決理由書第 211 段

依憲法規定應獨立行使職權之成員，包括司法院大法官與各級法院法官（憲法第 80 條規定參照）、考試委員（憲法第 88 條規定參照）及監察委員（憲法增修條文第 7 條第 5 項規定參照），**亦不得為立法院調查權行使之對象，且不負有協助立法院調查權行使之義務**。再者，立法院調查權之行使，亦**不得對上開憲法機關權力之行使造成實質妨礙**。

II. 對政府人員詢問

113 年憲判字第 9 號判決理由書第 236 段

立法院為行使調查權，經院會決議，以政府人員為詢問對象，要求就其職務上涉及調查事項之特定重要問題，陳述證言或表示意見者，由於立法院調查權行使對象之政府人員，最終係歸屬由應對立法院負責之行政院指揮監督，並由行政院院長擔負行政一體之總體政治責任，因此，政府人員除有正當事由外，有應立法院之要求，依法接受調查委員會之詢問，而為作證或表示意見之義務。**此等立法院行使調查權所得享有對政府人員之詢問權，性質上係屬責任政治下，立法院作為國家最高民意機關，對政府施政之監督手段之一種，受詢問之政府人員因此所負之出席作證義務，乃民主政治之政治責任範疇，與法律責任無涉**。

III. 對人民詢問

113 年憲判字第 9 號判決理由書第 238-241 段

……**人民於憲法上對立法院並不負有配合其職權行使之憲法義務，是立法院為行使調查權，就涉及調查事項之特定重要問題，有以人民為證人提供證言或陳述意見之必要者，應就課予人民受詢問義務之要件與範圍，以法律為明確規範，或由立法院以決議明確定之，並應符合憲法比例原則與正當法律程序之要求，始得課予特定人民出席調查程序而為作證之義務**。

申言之，法律課予人民出席調查程序，依調查委員會之詢問而提供證言或陳述意見之義務者，**如同人民依各訴訟法之規定，於他人之訴訟原則上有為證人之義務**（民事訴訟法第 302 條、行政訴訟法第 142 條及刑事訴訟法第 176 條之 1 規定參照）般，**涉及對人民受**

憲法保障之一般行為自由與不表意自由之限制。……是如相關法律就證人得拒絕證言與得不為具結之事由詳為規定，藉此充分保障證人之人格尊嚴、隱私權、營業秘密、不表意自由與不自證己罪等相關基本權不受危害，則課予人民為證人並為證言義務之法律規定，即無違反憲法比例原則之慮。

……是立法院就其調查權之行使，立法課予人民有為證人而受詢問之義務者，如已充分保障其得正當拒絕證言與得不為具結之權利，基於上述相同理由，其義務課予規定原則上即無違反憲法比例原則之慮。……**負有於立法院調查程序出席作證義務之人民，其應享有不低於各訴訟法所定關於證人與鑑定人權益之保障，包括證人應否具結之規定、拒絕證言權與鑑定人拒絕鑑定權等**。

……首先，**課予特定人民出席立法院調查程序提供證言或陳述意見者，應經立法院院會之決議，調查委員會並應就調查事項、應證事項及其拒絕證言之權利、事由等有關證人權利義務事項詳為通知**。其次，由於立法院調查程序中對證人之詢問權，係由立法委員組成之調查委員會行使，其非屬專業法官，通常不具法律專業知識，人民作為證人依法可享有之權益即可能無法及時有效受到保障。因此，**基於證人作證受憲法保障之各種基本權，包括人格權、隱私權、資訊隱私權、職業或營業自由、不表意自由、不自證己罪等，所包含之正當程序之保障，被要求出席立法院調查程序而為作證之被詢問人，應享有偕同律師或專業人士出席作證之權利**。

b. 事項限制

113 年憲判字第 9 號判決理由書第 210-211、213-215 段

首先，立法院調查權之行使，不得逾越立法院之憲法職權範圍，其所欲調查之事項，須與其行使議決法律案、預算案等憲法職權所涉特定議案有重大關聯且有調查之必要。其調查事項是否與立法院憲法職權行使所涉特定議案有重大關聯，應就特定議案之目的及範圍論斷之（釋字第 729 號解釋意旨參照）。

其次，立法院調查權之行使，應受憲法權力分立與制衡原則之制約。**凡國家機關獨立行使職權受憲法之保障者，如包括各級法院與檢察機關在內之司法機關、考試院、監察院，其行使職權之相關事務及其處理、職務相關案卷資料等，均非立法院調查權所得調查之事項範圍**（釋字第 325 號解釋意旨參照）。

立法院調查權行使所欲調查事項，**涉及司法案件而在法院審理中時**，基於司法審判權乃司法院所屬各級法

院之核心職能，專屬應獨立審判之法官行使，不受任何干涉或妨礙，**為維護法院獨立審判之憲法要求，立法院就此類事項，不得行使調查權**。立法院已成立調查委員會行使調查權中，其**調查事項嗣後成立司法案件，於法院審理中時，基於相同理由，立法院亦應主動停止調查**。

立法院行使調查權所欲調查事項，**與檢察機關偵查中案件範圍重疊時，立法院固非不得行使調查權，惟不得影響檢察機關犯罪偵查權之運作**，是立法院調查權行使之範圍與方式應受限制，**凡屬檢察機關要求偵查中被告或證人應保密事項，立法院即不得命其出席調查程序並提**供證言或陳述。如立法院**已開始行使調查權之事項，檢察機關始為相關犯罪偵查者，亦同**。

監察院為國家最高監察機關，其為行使憲法所賦予之彈劾、糾舉、糾正、審計權等監察權，依憲法第 95 條、第 96 條規定，享有文件調閱權與調查權，亦屬為行使其憲法職權所必要之輔助性權力。**由於立法院與監察院憲法職權、功能與任務均不同，立法院調查權與監察院調查權作為各該憲法機關行使其職權之輔助性權力，其功能與目的自隨之不同，其非不得平行行使，原則上不生相互排斥問題**。惟立法院與監察院分別行使調查權，而其所調查之事項相同時，因兩院調查權之行使而受詢問之關係人或受調閱文件、資料之相關機關，即可能因義務重複而蒙受職權行使與職務履行上之不利，是**立法院與監察院先後就同一事項行使調查權時，均應審慎衡酌行使調查權之必要性，並避免過度干擾相關機關或人民**。

釋字第 729 號解釋解釋文

為保障檢察機關獨立行使職權，對於**偵查中之案件，立法院自不得向其調閱相關卷證**。立法院向檢察機關調閱**已偵查終結而不起訴處分確定或未經起訴而以其他方式結案之案件卷證，須基於目的與範圍均屬明確之特定議案，並與其行使憲法上職權有重大關聯，且非屬法律所禁止者為限**。如因調閱而**有妨害另案偵查之虞，檢察機關得延至該另案偵查終結後，再行提供調閱之卷證資料**。其**調閱偵查卷證之文件原本或與原本內容相同之影本者，應經立法院院會決議；要求提供參考資料者，由院會或其委員會決議為之**。因調閱卷證而知悉之資訊，其使用應限於行使憲法上職權所必要，並注意維護關係人之權益（如名譽、隱私、營業秘密等）。

D. 制裁手段

113 年憲判字第 9 號判決理由書第 242 段

立法院為有效行使調查權，**就有作證義務之政府人員或人民，無正當理由，拒絕出席調查程序作證，致妨礙立法院調查權之行使者，非不得以法律明定由立法院院會決議，對之科處罰鍰**，以為強制其出席調查程序作證之不得已手段，**惟此等強制手段僅得針對拒絕出席調查程序者**；如人民**於調查程序中，就特定事項主張有拒絕證言之權利而拒絕證言，或調查委員會認其證言有虛偽不實情事，致生爭議者，立法院尚不得逕行對之科處罰鍰，其爭議仍應由立法院循適當之司法途徑起訴解決**。於上述範圍內，釋字第585號解釋應予補充。

(6) 不信任投票（倒閣權）

憲法增修條文第3條第2項第3款:「立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案。不信任案提出七十二小時後，應於四十八小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院；不信任案如未獲通過，一年內不得對同一行政院院長再提不信任案。」

2. 特殊保障

(1) 言論免責權

A. 規範依據

憲法第73條：「立法委員在院內所為之言論及表決，對院外不負責任。」

B. 內涵

釋字第435號解釋理由書第1-2段
憲法第七十三條規定：「立法委員在院內所為言論及表決，對院外不負責任。」旨在保障立法委員受人民付託之職務地位，並**避免國家最高立法機關之功能遭致其他國家機關之干擾而受影響**。立法委員得藉此保障，於**無所瞻顧及無溝通障礙之情境下，暢所欲言，充分表達民意**，…並善盡監督政府之職責。故此項言論免責權之保障範圍，應作**最大程度之界定**，舉凡**立法委員在院會或委員會之發言、質詢、提案、表決以及與此直接相關之附隨行為，如院內黨團協商、公聽會之發言等**均屬應予保障之事項。其中所謂對院外不負責任，係指立法委員**不因行使職權所為之言論及表決而負民事上損害賠償責任或受刑事上之訴追，除因其言行違反內部所訂自律之規則而受懲戒外，並不負行政責任**，業經本院釋字第四0一號解釋釋示在案。

> 憲法保障立法委員之言論，使豁免於各種法律責任，既係基於維護其職權之行使，**若行為已超越前述範圍而與行使職權無關，諸如蓄意之肢體動作等，顯然不符意見表達之適當情節致侵害他人法益者，自不在憲法上開條文保障之列**。

(2) 不受逮捕特權

A. 規範依據

憲法增修條文第 4 條第 8 項:「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。憲法第七十四條之規定，停止適用。」

B. 疑義

若羈押期間從休會過渡至會期，應否另經立法院許可？臺北地方法院 109 年度原矚重訴字第 1 號接押裁定有得許可。